

SISTEMA COFECI-CRECI

Daniel Cobra de Castro

SISTEMA COFECI-CRECI.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis, constituída em autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, operacional e financeira.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COFECI-CRECI.

É composto por um Conselho Federal e 25 Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis em todo o Brasil. Normatiza e fiscaliza a profissão de corretor de imóveis, e congrega, com base na Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, cerca de 400 mil profissionais e 50 mil empresas de intermediação de negócios imobiliários.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COFECI-CRECI.

Os Conselhos Regionais serão compostos por vinte e sete membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos em chapa pelo sistema de voto pessoal indelegável, secreto e obrigatório, dos profissionais inscritos.

O Conselho Federal será composto por dois representantes, efetivos e suplentes, de cada Conselho Regional, eleitos dentre os seus membros.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COFECI-CRECI.

CRITÉRIOS:

Somente poderão ser membros do Conselho Regional os Corretores de Imóveis com inscrição principal na jurisdição há mais de dois anos, que estejam em dia com suas obrigações financeiras, e que não tenham sido condenados por infração disciplinar.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COFECI-CRECI.

MANDATO:

Os membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais terão mandato de três anos.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COFECI-CRECI.

DIRETORIA:

Os Conselhos Federal e Regionais serão administrados por uma diretoria, eleita dentre os seus membros.

A diretoria será composta de um presidente, dois vice-presidentes, dois secretários e dois tesoureiros.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COFECI-CRECI.

REMUNERAÇÃO:

Os cargos no CRECI são honoríficos, ou seja, sem remuneração.



SISTEMA COFECI • CRECI

CRECI

FINALIDADE LEGAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.

O Estado, na busca de agilizar suas atribuições, delega aos conselhos profissionais a função pública de fiscalizar, defender e disciplinar o exercício da atividade profissional, bem como o dever de zelar pelo interesse público.

Delega, também, a supervisão qualitativa, ética e técnica do exercício das profissões, de acordo com a Lei, com o único objetivo de assegurar qualidade aos serviços prestados à sociedade.

FINALIDADE LEGAL DO SISTEMA COFECI - CRECI.

1. Credenciar o Corretor de Imóveis e Imobiliária.
2. Fiscalizar o Corretor de Imóveis e empresas de intermediação de negócios imobiliários.
3. Proteger a sociedade do mau profissional.

No entender de Costa e Valente (2008), para que uma determinada atividade seja regulamentada, é preciso que exija, de quem a exerce, qualificações técnicas, conhecimentos técnicos e científicos avançados e especializados a fim de minimizar, ou evitar, a possibilidade de seu exercício ocasionar ou provocar sérios danos sociais.

Regulamentar significa impor limites, restringir o livre exercício da atividade profissional, já valorizada, reconhecida e assegurada constitucionalmente, tendo como objetivo principal a proteção da sociedade e nunca a garantia de direitos individuais.

MISSÃO DO SISTEMA COFECI - CRECI.

Supervisionar a ética dos Corretores de Imóveis em todo o território nacional, cabendo zelar, trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente, visando a defesa da Sociedade.



1. Credenciar o Corretor de Imóveis.



Lei nº 6.530/78

Art. 2º - O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias.

Resolução-COFECI nº 327/92

Art. 3º - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, é assegurada a inscrição:

I - aos técnicos em Transações Imobiliárias, formados por estabelecimentos de ensino reconhecidos pelos órgãos educacionais competentes;

1. CREDENCIAR O CORRETOR DE IMÓVEIS.

Resolução-COFECI nº 327/92

Art. 8º - A inscrição principal de Corretor de Imóveis se fará mediante requerimento dirigido ao Presidente do CRECI, com menção:

- I - do nome do requerente por extenso e do nome profissional abreviado que pretende usar;
- II - da nacionalidade, estado civil e filiação;
- III - da data e local de nascimento;
- IV - da residência profissional;
- V - do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

§ 1º - O requerimento que se refere este artigo será instruído com os seguintes documentos:

- a) - cópia da carteira de identidade;
- b) - cópia do certificado que comprove a quitação com o serviço militar;
- c) - cópia do título de Técnico em Transações Imobiliárias;
- d) - cópia do título de eleitor;
- e) - declaração do requerente, sob as penas da lei, de que não responde nem respondeu a inquérito criminal ou administrativo [...].

1. CREDENCIAR O CORRETOR DE IMÓVEIS.

Resolução-COFECI nº 327/92

Art. 11 - O pedido de inscrição formará processo que será apreciado, previamente, por Comissão do CRECI (COAPIN) que poderá solicitar diligência ou encaminhá-lo, se devidamente instruído, com parecer conclusivo à Diretoria.

Art. 12 - Com o parecer conclusivo da Comissão, o Presidente do CRECI encaminhará o processo de inscrição ao Plenário para decisão.

Art. 19 - Deferida a inscrição, originariamente ou em grau de recurso, o requerente, perante o Plenário do CRECI, no ato do recebimento da carteira de identidade profissional, prestará o compromisso de fielmente observar as regras a que está sujeito, atinentes ao exercício da profissão de Corretor de Imóveis.

1. CREDENCIAR O CORRETOR DE IMÓVEIS.

A inscrição do Corretor de Imóveis somente será considerada completa após ter o requerente prestado o compromisso e receber a sua carteira de identidade profissional.



2. FISCALIZAR O CORRETOR DE IMÓVEIS.

Lei nº 6.530/78

Art. 20 - Ao Corretor de Imóveis e à pessoa jurídica inscrita nos órgãos de que trata a presente Lei é vedado:

- I - prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados;
- II - auxiliar, ou por qualquer meio facilitar, o exercício da profissão aos não inscritos;

III - anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito;

IV - fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número da inscrição;

2. FISCALIZAR O CORRETOR DE IMÓVEIS.

Lei nº 6.530/78

V - anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro do loteamento ou da incorporação no Registro de Imóveis;

VI - violar o sigilo profissional;

VII - negar aos interessados prestações de contas ou recibo de quantias ou documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título;

VIII - violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão;

IX - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei defina como crime ou contravenção;

X - deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional.

2. FISCALIZAR O CORRETOR DE IMÓVEIS.

Sanções:

Art. 21 - Compete ao Conselho Regional aplicar aos Corretores de Imóveis e Pessoas Jurídicas as seguintes sanções disciplinares:

I - advertência verbal;

II - censura;

III - multa;

IV - suspensão da inscrição, até noventa dias;

V - cancelamento da inscrição, com apreensão da Carteira Profissional.

3. PROTEGER A SOCIEDADE DO MAU PROFISSIONAL.

O Sistema COFECI - CRECI, cumprindo com seu dever, atua diretamente no controle ético e técnico-profissional, o que lhe confere a dimensão de seu compromisso social com a sociedade, e segurança, confiança e respeito em sua relação com os profissionais no exercício de suas funções.

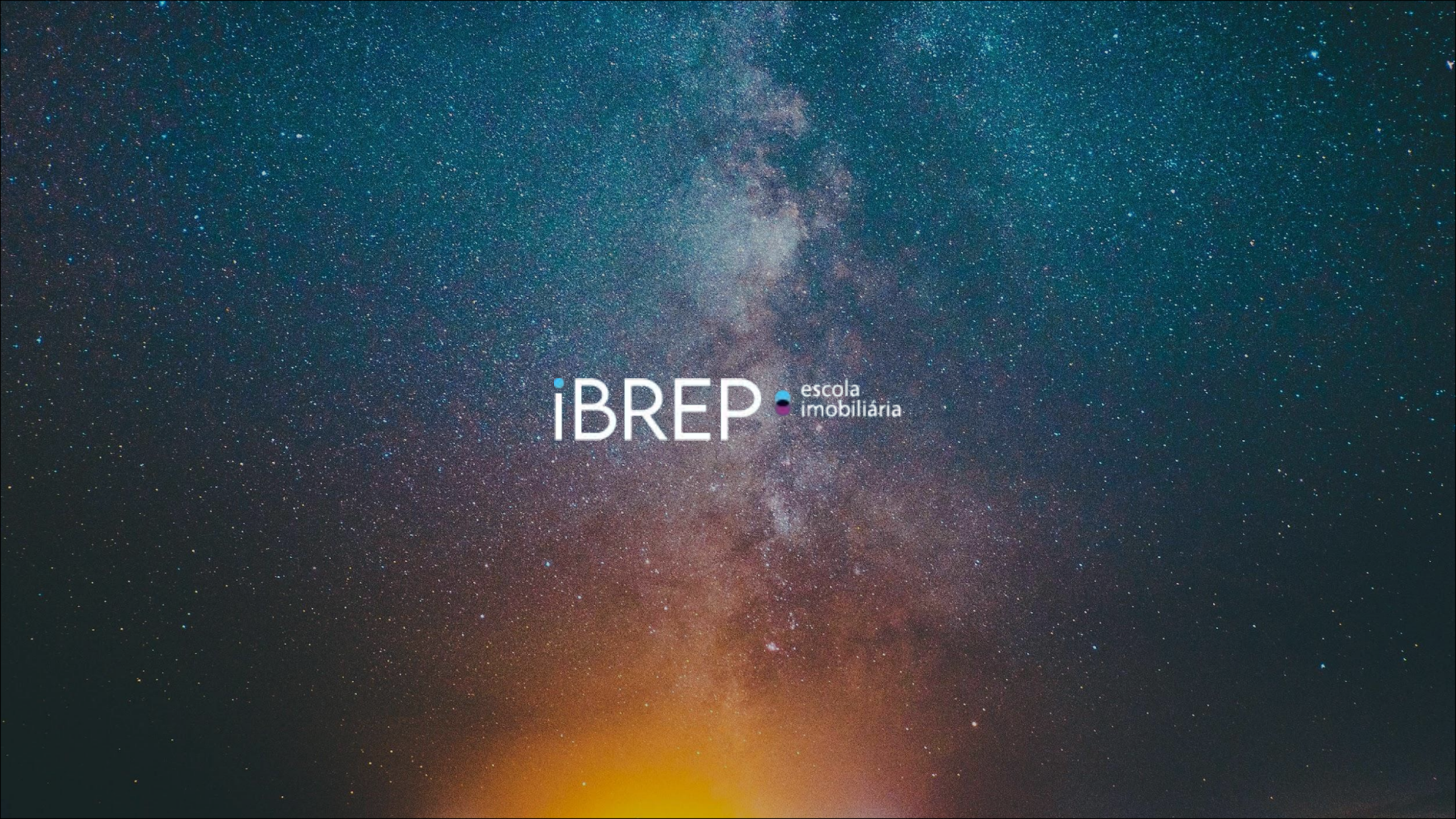
Assim, a atuação eficaz do Sistema COFECI – CRECI protege a sociedade de maus profissionais, de modo a assegurar à população atendimento responsável e de qualidade.

CONCLUSÃO

Se o Sistema COFECI - CRECI desempenha papel fundamental para a sociedade, por que é corriqueiro ver um profissional menosprezando sua atuação?

Uma das principais causas, certamente, é o desconhecimento da real função do Sistema COFECI-CRECI que leva o profissional a crer que, se ele paga o tributo, deve ser devidamente retribuído, por meio da defesa de interesses de sua categoria.

Porém, as ações oriundas do tributo pago devem ser revertidas para dar proteção à sociedade, em relação aos serviços que lhe são prestados por seus profissionais.



IBREP  escola
imobiliária